

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4398/2536

นาย ประดิษฐ์ ลอย ขุน ทด
บริษัท อา เชียนการ์เมนต์ จำกัด

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 47, มาตรา 50, มาตรา 52
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31
ป.วิ.พ. มาตรา 225

การที่สหภาพแรงงานแต่งตั้งกรรมการลูกจ้าง กฎหมายมิได้บัญญัติว่าต้องแจ้งให้นายจ้างทราบ ซึ่งแตกต่างกับการเลือกตั้งกรรมการลูกจ้างและ พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ. 2518 มิได้บัญญัติว่ากรรมการลูกจ้างที่สหภาพแรงงานแต่งตั้งเป็นกรรมการลูกจ้างตั้งแต่เมื่อใดแต่ พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 47บัญญัติให้กรรมการลูกจ้างอยู่ในตำแหน่งคราวละสามปีแต่อาจได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งใหม่ได้ แสดงว่ากรรมการลูกจ้างที่ได้รับแต่งตั้งจากสหภาพแรงงานเป็นกรรมการลูกจ้างตั้งแต่วันที่มีการแต่งตั้ง แม้จะยังไม่มี การเลือกตั้งกรรมการลูกจ้างอีกส่วนหนึ่งก็ตามจำเลยเลิกจ้างโจทก์ในวันเดียวกับที่โจทก์ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการลูกจ้างโดยมิได้รับอนุญาตจากศาลแรงงานจึงไม่ชอบด้วย พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518มาตรา 52 อุทธรณ์ของจำเลยเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลแรงงานกลาง ทั้งไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนต้องห้ามอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225ประกอบด้วย พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยโจทก์ได้รับการแต่งตั้งจากสหภาพแรงงานอาเชียนการ์เมนต์ให้เป็นกรรมการลูกจ้าง จำเลยจึงหาเหตุเล็กจ้างโจทก์โดยไม่จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชย จำเลยเลิกจ้างโจทก์ไม่ได้รับอนุญาตจากศาลแรงงานเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมขอให้บังคับจำเลยรับโจทก์เข้าทำงานตามเดิมหรือจ่ายเงินแก่โจทก์ตามคำขอท้ายฟ้อง

จำเลยให้การว่า โจทก์ได้รับการแต่งตั้งจากสหภาพแรงงานอาเชียนการ์เมนต์ให้เป็นกรรมการลูกจ้างเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2535 แต่เป็นการแต่งตั้งโดยมิชอบ โจทก์จึงไม่ได้เป็นกรรมการลูกจ้าง การที่โจทก์ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการลูกจ้างเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2536 โจทก์ก็ยังไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการลูกจ้างตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 50 โจทก์ขาดงาน ละทิ้งหน้าที่หลายครั้ง จำเลยได้เรียกโจทก์มาตักเตือนด้วยวาจาโจทก์ก็ยังฝ่าฝืนในเรื่องดังกล่าวอยู่เป็นประจำ จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยในสถานประกอบกิจการของจำเลยมีสหภาพแรงงานชื่อสหภาพแรงงานอาเชียนการ์เมนต์ ลูกจ้างของจำเลยเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานดังกล่าวเกินหนึ่งในห้าของจำนวนลูกจ้างทั้งหมด เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2535 สหภาพแรงงานอาเชียนการ์เมนต์ แต่งตั้งกรรมการลูกจ้างทั้งหมด จำนวน 11 คน โจทก์ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการลูกจ้างด้วย แต่การแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างดังกล่าวไม่ชอบ เพราะมีลูกจ้างของจำเลยเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานอาเชียนการ์เมนต์ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนลูกจ้างทั้งหมด วันที่ 3 มีนาคม 2536 สหภาพแรงงานอาเชียนการ์เมนต์ได้แต่งตั้งกรรมการลูกจ้าง 6 คน

โดยโจทก์ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการลูกจ้างด้วยโจทก์ย่อมได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 52 จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยมิได้รับอนุญาตจากศาลแรงงานจึงไม่ชอบ ประเด็นพิพาทข้ออื่นไม่จำต้องวินิจฉัยพิพากษาให้จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานตามเดิมและให้จ่ายค่าจ้างจนถึงวันที่จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานคำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยอุทธรณ์ประการแรกว่า กรรมการลูกจ้างที่จะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 52 จะต้องถือเอาตั้งแต่วันที่นายจ้างได้รับทราบการแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างครบทั้งคณะ ในสถานประกอบกิจการของจำเลยมีคณะกรรมการลูกจ้างได้ทั้งหมด 11 คนแม้สหภาพแรงงานอาเซียนการ์เมนต์จะแต่งตั้งโจทก์เป็นกรรมการลูกจ้างในวันที่ 3 มีนาคม 2536 แต่สหภาพแรงงานอาเซียนการ์เมนต์ก็แต่งตั้งกรรมการลูกจ้างเพียง 6 คน ยังไม่มีการเลือกตั้งกรรมการลูกจ้างอื่นให้ครบทั้งคณะโจทก์จึงไม่ได้เป็นกรรมการลูกจ้างที่ชอบด้วยกฎหมาย เห็นว่า ตามข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางฟังเป็นยุติว่า สถานประกอบกิจการของจำเลยมีคณะกรรมการลูกจ้างได้จำนวน 11 คน ลูกจ้างของจำเลยเกินหนึ่งในห้าของจำนวนลูกจ้างทั้งหมดเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานอาเซียนการ์เมนต์เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2536 สหภาพแรงงานอาเซียนการ์เมนต์ได้แต่งตั้งกรรมการลูกจ้าง 6 คน โดยโจทก์ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการลูกจ้างด้วย จำเลยเลิกจ้างโจทก์ในวันเดียวกันหลังจากที่โจทก์ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการลูกจ้างแล้วปัญหาวินิจฉัยมีว่าโจทก์เป็นกรรมการลูกจ้างตั้งแต่เมื่อใดเห็นว่ากรณีที่สหภาพแรงงานแต่งตั้งกรรมการลูกจ้าง กฎหมายมิได้บัญญัติว่าต้องแจ้งให้นายจ้างทราบ แตกต่างกับการเลือกตั้งกรรมการลูกจ้าง ซึ่งมีประกาศกรมแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกตั้งคณะกรรมการลูกจ้าง ลงวันที่ 16

พฤษภาคม 2518 ข้อ 17 กำหนดว่า ให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งแจ้งให้นายจ้างและพนักงานประνομข้อพิพาทแรงงานแห่งท้องที่ที่สถานประกอบกิจการนั้นตั้งอยู่ได้ทราบโดยไม่ชักช้าว่าผู้ใดได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการลูกจ้าง และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มิได้บัญญัติว่ากรรมการลูกจ้างที่สหภาพแรงงานแต่งตั้งเป็นกรรมการลูกจ้างตั้งแต่เมื่อใดแต่พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 47 บัญญัติว่า"กรรมการลูกจ้างอยู่ในตำแหน่งคราวละสามปี แต่อาจได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งใหม่ได้" ศาลฎีกาเห็นว่า ตามบทบัญญัติดังกล่าวแสดงว่ากรรมการลูกจ้างที่ได้รับแต่งตั้งจากสหภาพแรงงานเป็นกรรมการลูกจ้างตั้งแต่วันที่มีการแต่งตั้งสหภาพแรงงานอาเซียนการ์เมนต์แต่งตั้งโจทก์เป็นกรรมการลูกจ้างวันที่ 3 มีนาคม 2536 โดยแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างรวม 6 คน ตามที่กฎหมายกำหนดแม้จะยังไม่มี การเลือกตั้งกรรมการลูกจ้างอีก 5 คน โจทก์ก็เป็นกรรมการลูกจ้างตั้งแต่วันที่ดังกล่าวจำเลยเลิกจ้างโจทก์ซึ่งเป็นกรรมการลูกจ้างโดยมิได้รับอนุญาตจากศาลแรงงานจึงไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 52 อุทธรณ์ข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

จำเลยอุทธรณ์ข้อต่อมาว่า ในวันที่ 3 มีนาคม 2536 ลูกจ้างของจำเลยเกินกึ่งหนึ่งของลูกจ้างทั้งหมดได้มีมติให้กรรมการลูกจ้างที่สหภาพแรงงานอาเซียนการ์เมนต์แต่งตั้งทั้ง 6 คนพ้นจากตำแหน่งแล้ว โจทก์จึงไม่ได้เป็นกรรมการลูกจ้าง จำเลยไม่ต้องขออนุญาตศาลแรงงานเพื่อเลิกจ้างโจทก์นั้นเห็นว่าอุทธรณ์ของจำเลยดังกล่าวมิได้เป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลแรงงานกลาง ทั้งไม่ใช่ปัญหาที่เกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ต้องห้ามอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 31 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

(ชลอ บุญยเนตร-ชลิต ประไพศาล-สวรรณค์ ศักดารักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ